

보조사업자 보조금 부정수급 특정감사 결과보고

- 2019 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇지원 -

2024. 6.

한국문화예술위원회 감사실

목 차

I. 감사개요	1
II. 감사결과 처분요구와 통보사항	2

1. 감사 배경 및 목적

- ☐ 2019년도 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇지원 보조사업자((사)○○○○○○○○
○○)의 보조금 부정수급 의혹에 대한 특정감사 추진
- ☐ 국고보조금 관련 규정 준수 및 부정수급 기준 위반 여부 확인

2. 감사 중점사항

- ☐ 2019년도 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 지원사업 허위 신청 관련 검토
- ☐ 2019 ◇◇◇◇◇ 보조금(인건비) 집행 관련 횡령 여부 확인
- 교부된 보조금의 편취 등 허위 인력 보조금 수혜 여부 확인
 - (사)○○○○○○○○○○의 보조금(√√비) 집행 처리 절차 확인

3. 감사인원 및 기간

- ☐ 감사인원(2명) : ※※※ 대리, ☆☆☆ 대리
- ☐ 감사기간
- ' 24.5.27.(월) ~ ' 24.5.28.(화) : 예비감사1)
 - ' 24.5.29.(수) ~ ' 24.5.31.(금) : 실지감사

1) 예비감사 기간 중인 5.28.(화)에 2018~2019 실무인력(××× 과장)에 요청한 서면 확인서는 6.5.에 제출하여 확인함.

4. 감사대상 및 범위

- ☐ 감사대상 : (사)○○○○○○○○○○, 2018~2019 ○○○○ 선정 인력
- ☐ 감사범위 : 2019년도 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇지원 보조금(√√비) 신청 및 지급 관련

5. 감사방법

- ☐ 대면 감사
 - 2018년도 ◇◇◇◇지원 선정인력(§ § §) 현장 조사 추진
- ☐ 서면 감사
 - 2018~2019 ○○○○○○○○ 실무인력(×××) 제출 자료 확인
 - 2019년도 ◇◇◇◇지원 선정인력(★★★) 제출 자료 확인

6. 감사결과 처리

- ☐ 예비·실지 감사를 통해 확인된 사항에 대하여 최종 검토를 거쳐 보조금법 등 관련 법률 위반 사항에 대한 처분
- ☐ 관련 부서에 조치 결과 통보 및 후속 조치 시행 안내

Ⅱ. 감사결과 처분요구와 통보사항

특정감사 총괄<처분요구사항>

번호	제 목 (지적사항)	처분 요구사항	관계부서
1	2019년 문화예술진흥기금 보조금 부정수급	고발	♠♠♠♠♠♠팀

한 국 문 화 예 술 위 원 회

고 발

제 목 문화예술진흥기금 보조금 부정수급

피 고 발 인 1) (사)○○○○○○○○○○ (대표: ○○○ 운영이사 : ◆◆◆)²⁾

주소 : ♣♣시 ♣♣구 ♣♣♣로 ♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣관 ♣♣♣호

연락처 : (단체) ♥♥♥-♥♥♥-♥♥♥♥♥, (운영이사) ♥♥♥-♥♥♥♥♥-♥♥♥♥♥

2) § § §

연락처 : ♥♥♥-♥♥♥♥♥-♥♥♥♥♥

3) ★★ ★

연락처 : ♥♥♥-♥♥♥♥♥-♥♥♥♥♥

고 발 건 명 「보조금관리에관한법률」 제40조 및 「형법」 제231조·제347조 위반

고 발 사 실

(사)○○○○○○○○○○(이하 ‘○○○’)는 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇지원(이하 ‘◇◇◇◇◇’)

사업을 통해 2018~2019년 한국문화예술위원회(이하 ‘예술위’)로부터 다음과 같이

보조금을 교부 받아 사업을 수행하였다.

[표 1] 피고발 단체가 ◇◇◇◇◇ 사업을 통해 지원받은 보조금 내역

보조 사업명	선정인력	근무 기간	교부액(원)
2018 ◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ 지원	§ § §	2018.4 ~ 2019.1	15,000,000
2019 ◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ 지원	★ ★ ★	2019.3 ~ 2019.12	16,000,000
합계			31,000,000

2) 2019년도 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇지원 사업 신청 당시 기준

[표 2] 한국문화예술위원회 연수단원 사업 개요

사업명	사업목적	사업내용
◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇ 지원사업	문화예술분야 전공 졸업자들에게 ◇◇◇◇◇◇ 근무경험 축적의 기회 및 전문교육 제공을 통해 청년 일자리 창출에 기여	민간예술단체 및 국·공립예술단체 문화 예술 전공 청년인력 ◇◇프로그램으로 고용된 ◇◇◇◇ ▼▼비 √√√√ 전액 지원

2019년도 ◇◇◇◇ 사업은 예술위가 공모를 통해 단체를 선정, e나라도움을 활용하여 보조금(√√비)을 단체에 교부하였으며, 단체에서 선정된 ◇◇◇◇에게 재교부하는 방식으로 사업이 추진되었다.

사업종료 이후인 2023년 11월, ○○○○의 2019년 선정자가 허위인력이며, 실제로는 2018년 선정자인 §§§가 2019년에도 보조금을 교부받았다는 외부 제보에 의해 본 조사를 실시하였으며, 다음과 같은 보조금 부정수급 사실을 확인하였다.

예술위 사업 신청 제출 자료에 이름이 명시되어 있는 ‘★★★’은 1차 현장 진술(2024.5.17.)에서, 본인은 ◇◇◇◇ 사업을 수행하지 아니하였고, 실제로는 대학교 동일 전공으로 친분이 있는 2018년 선정자 §§§와 사전 협의하여 명의를 빌려주었으며, ○○○○로부터 지급 받은 보조금 전액 16,000,000원은 다시 §§§에게 전달하였다고 답변하였다.

이에 따라 조사과정에서 ★★★ 동의하에 2019.3.1.~2023.2.29.의 개인통장 내역을 살펴보았으며, 16,000,000원의 보조금은 정상적으로 ★★★에게 입금되었으나, 총 출금액 16,010,240원³⁾은 모두 §§§에게 전달된 것으로 확인되었다. (받는이가 명시되어 있지 않은 금액 8,911,500원도 §§§에게 전달된 것으로 ★★★과 §§§ 조사 과정에서 진술을 통해 확인함)

3) 10,240원의 차액은 계좌 개설 당시 입금한 10,000원과 240원의 이자액으로 ★★★의 5.31. 2차 서면 진술에서 확인함.

[표 3] ★★★의 개인 통장 출금내역

거래일	적요	받는이	출금액(원)
2020.01.08	오픈뱅크출금	신한오픈 \$\$\$	208,740
2020.01.07	오픈뱅크출금	신한오픈 \$\$\$	300,000
2020.01.03	오픈뱅크출금	신한오픈 \$\$\$	300,000
2019.08.23	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.08.02	인터넷출금이체	\$\$\$	100,000
2019.07.29	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.07.26	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.07.04	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.07.03	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.07.01	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.06.29	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.06.28	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.06.07	인터넷출금이체	\$\$\$	100,000
2019.06.05	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.06.03	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.05.30	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.05.29	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.05.27	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.05.13	인터넷출금이체	\$\$\$	90,000
2019.05.10	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.05.08	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.05.03	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.04.30	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.04.29	인터넷출금이체	\$\$\$	300,000
2019.03.29	제휴 CD	\$\$\$	300,000
2019.03.26	ATM이체	\$\$\$	300,000
총 액			7,098,740

거래일	적요	받는이	출금액(원)
2020.01.08	ATM출금	-	300,000
2020.01.07	ATM출금	-	300,000
2020.01.03	ATM출금	-	300,000
2019.12.19	ATM출금	-	300,000
2019.12.17	ATM출금	-	300,000
2019.12.05	ATM출금	-	300,000
2019.12.04	ATM출금	-	300,000
2019.11.29	ATM출금	-	300,000
2019.11.04	ATM출금	-	200,000
2019.11.01	ATM출금	-	300,500
2019.10.30	ATM출금	-	300,000
2019.10.29	ATM출금	-	300,000
2019.10.28	ATM출금	-	300,000
2019.10.25	ATM출금	-	300,000
2019.10.14	ATM출금	-	300,000
2019.10.03	ATM출금	-	300,500
2019.10.01	ATM출금	-	300,000
2019.09.27	ATM출금	-	300,000
2019.09.26	ATM출금	-	300,000
2019.09.02	ATM출금	-	100,000
2019.08.30	ATM출금	-	300,000
2019.08.28	ATM출금	-	300,000
2019.08.27	ATM출금	-	300,000
2019.08.26	ATM출금	-	300,000
2019.08.01	ATM출금	-	300,000
2019.07.31	ATM출금	-	300,000
2019.07.29	ATM출금	-	300,500
2019.07.12	ATM출금	-	100,000
2019.03.30	제휴 CD	-	100,000
2019.03.28	제휴 CD	-	300,000
2019.03.27	제휴 CD	-	300,000
2019.03.26	ATM출금	-	10,000
2019.03.25	제휴 CD	-	300,000
총액			8,911,500

2024년 5월 중 실시한 현장 면담(5.13.)에서 단체의 운영이사 ◆◆◆⁴⁾은 2019년의 ◇◇◇◇ 채용은 홈페이지 공고를 통해 공개적으로 추진하였으며, 2019년 선정자 ★★ ★은 정상적인 절차에 의해 선정 및 근무를 수행하였다고 진술하였다. 2018 선정 인력 §§§는 감사실과 진행한 1차(2024.5.14.)·2차(2024.5.30.) 면담 과정에서 최초면담 시에는 ★★ ★이 2019년에 ◇◇◇◇으로 근무하였으며, 본인은 2018년 사업종료 이후 간헐적으로 단체의 요청에 따라 ○○○ 업무를 수행하였을 뿐 2019년도 보조금을 받지 않았다고 진술하였으나, 2차 진술 시에는 단체의 운영이사 ◆◆◆의 지시에 따랐으며, 사실은 본인이 2019년에도 ◇◇◇◇ 업무를 수행하고, 보조금 전액인 16,000,000원을 교부받았다고 번복하였다.

○○○에 2013년 10월 16일 입사하여 2019년 ◇◇◇◇의 지원기간이 끝날 시기인 2019년 12월까지 근무한 ×××과장은 2024.6.5.에 제출한 서면 확인서에서 직속 상사인 ◆◆◆ 이사의 지시에 따라 2018년 선정인력인 §§§가 2019년에도 근무할 수 있도록 신청은 ‘★★ ★’ 이라는 허위인력으로 진행하게 된 경위에 대해 설명하였다.

종합하면, ○○○에서 2019년 ◇◇◇◇ 사업 신청 당시 실질적인 업무의 총괄을 담당하였던 ◆◆◆ 운영이사는 예술위와의 면담 과정에서 ★★ ★의 근무 여부 및 보조금의 지급에 대해 사실이라고 진술하였으나, 2019년의 선정인력 당사자인 ★★ ★의 진술 내용과 제출자료(통장내역), 2018 선정인력 §§§의 진술과 ×××의 증언에 따라 ○○○는 거짓 신청을 통해 2019년 ◇◇◇◇ 사업에 선정되

4) 2019년도 ★★ ★의 사업 신청 및 근무 시작 시기인 2019년 3월 말까지 ◆◆◆의 운영이사로 근무하였으며, 2022년 1월에 다시 재임하여 현재(2024.6. 기준)까지 ○○○의 실무를 총괄하고 있음

어 보조금 16,000,000원을 지급 받아 사업을 수행하였고, §§§§는 ★★★과 사전 협의하여 타인의 명의로 보조금을 교부받은 점을 미루어 볼 때, 다음과 같이 협의가 있다고 판단되어 고발 조치함

조치할 사항

[고 발]

협의건 명 : 「보조금관리에 관한 법률」 제40조, 「형법」 제231조, 제347조

- 「보조금관리에 관한 법률」 제40조 : ‘거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금이나 간접보조금을 교부받거나 지급받은자 또는 그 사실을 알면서 보조금이나 간접보조금을 교부하거나 지급한자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
- 「형법」 제231조 : 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 「형법」 제347조 : 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

※ 조사 과정에서 확인된 관련 자료 일체는 별도 전달 예정